

מסורת הש"ס

(א) פסחים לא. (ב) טס קטן ק. בי"ב קהה. (ג) ז"ק ח: ע"ש,

מוסף רש"י

ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות. שמה יטלנה בעל חוב דראובן משמעון בשביל חוב ששעבדה לו ראובן, שישלם לו ראובן זה מעותיו לשמעון, ולא היו לו נכסים עוד על דבר אחריות זה (פסחים לא.). וזקפן עליו במלוה. שלא היו מעות לשמעון שפקק על שדה זו וכתב לראובן שטר עליהן ויעבד נכסיו לו עליהן (טו). ומת ראובן. המוכר, וכתב בעל חוב וטורפה משמעון ועדיין לא נתן שמעון המעות לראובן ולא ליתומיו, ופיסקיה שמעון לבעל חוב דלראובן בחלות המעות (טו). דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן. אע"ג דלראובן קביל עליה אחריות מכרה זו אפילו הכי יטלין בני ראובן לנא על שמעון ולומר אנן מטלטלי שבק אבון גבך. לא ייית מיכ שבק אבון גבך. דינא לא שיעבדום לבעל חוב, ולא לשכנן בשביל אחריות מכרתיך. דמטלטלי דיתמי לא שיעבדום לבעל חוב, דקרקע של יתומים הוא למחרתן בעל חוב גובה אותה בחובת אביהן, משום דמחיים חל שיעבודא עליהן, אבל על מעות שלא היו צעין לא חיל שיעבודי מחיים עליהן וכשנן בעין און כאלו הוה, וזבעלי השעות הדינו יתומים לא הלוהו זה כלום (טו). אמר רבא אי פיקח אידיך. זה שמעון, טעון ויחמר להם און לי מעות לפרוע להם אלא קרקע ים לי ומתנה להם בחובותם וחזר וגובה בחייו: ז"ת. של אהיה: חוזר וגובה אותה מהם. כאלו נפלה להם ממנה צירושיה: כל שדוסי. בשטר אחד. דבשני שטרות אין גוצין מלוי אלא א"כ לקח משמעון אותה שלקח מראובן באחרונה דמצי א"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשלקח את זו ואין זו בשעבודך דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: ראה מזה גובה ראה מזה גובה. וכדמסיים ואזיל דעון לוי משמעון ציונית ששעבוד בעל חוב עליה ולא שבק ציוניות משל ראובן אלא שמעון הלכך ראה לגבות משמעון עידיה גובה דאמר ליה אתה לקחת כל השדות ונכנסת תחת ראובן להשתעבד לחובי וכל זמן שאמנא משל ראובן אכלך כלום לא אטריח את לוי שהניח לי מקום לגבות ראה מלוי גובה כגון אם לא ימנא אלא שמעון משל ראובן אלא יצורית גובה ציונית מלוי דא"ל לקחת את שעבודי ציונית שדיני מוטל עליה. ואע"ג דאילו לקחה לוי לציוניות זו מראובן והניח אלאו יצורית לא היה יכול בעל חוב דראובן לחזור על לוי כדמתן [וגישן מח:] אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן יצורית התם הוא דראובן בעל חובו הוא ואמור רבנן מפני תקון העולם כל זמן שיש אלא בעל חובו כדי חובו לא יערוק לקוחות אצל כאן שמעון לאו בעל חובו הוא ואף עליו מכת טירפא הוא זכא:

תוספות רי"ד

אמר רמב"ח ראובן שמכר שדה לשמעון ולא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בי"ח דראובן וקטרי ליי מניה דינא הוא דאזיל לשמעון ומפצי לראובן פי' אתא בי"ח דראובן שהיה שטור קודם למכירה ראשונה שמכר ראובן לשמעון ואילו בא ומצאה ביד שמעון הי"ד דהוה טריף ליה אמר רמב"ח דינא דאזיל שמעון ומפצי ליי שאלו מכרה שמעון

ואתא בעל חוב דראובן. שהיה שטרו קודם למכירה ראשונה שמכרה ראובן לשמעון ואילו זכא ומאלה ציד שמעון הכי נמי הוה טריף לה: דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה. כשם שאליו מכרה שמעון זה לאיש אחר באחריות וזכא בעל חוב דראובן וטורפה היה שמעון מפלגו ועל ראובן לא יוכל לחזור שהרי שלא באחריות לקחה הימנו כך כשמכרה לראובן עצמו יפנה לו: נהי דאחריות דעלמא. כל העוררים עליה שלא מחמת ראובן קיבל עליה שמעון: אחריות דנפשיה. ערעור הבא לו מחמת עצמו: כבעל חוב דעלמא דמי. המעורר עליה שלא מחמת ראובן אלא מחמת מי שמכר לו לראובן תחלה וכשם שאם לקחה ראובן מלוי ומכרה לשמעון שאינו אחיו שלא באחריות וחזר שמעון ומכרה לראובן באחריות וזכא בעל חוב דלוי הקודם לשטר מכירה ראשונה וטורפה מראובן לרין שמעון לפגזתו שהרי באחריות מכרה והוא לקחה שלא באחריות אף כשירשה ראובן מיעקב ומכרה וזכא בעל חוב דיעקב ויאלנו שמעון ולא אמרי' דראובן כרעהי דאזנה הוא ואחריות דראובן לא קיבל עליה שמעון: וזקפן עליו במלוה. שלא נתן לו שמעון דמי השדה אלא כתב לו שטר חוב עליהם: ופיסייה בוזוי. במעות דמי השדה שהיה חייב ליתמי פייס את הנושה בשביל ראובן שבאחריות מכרה לו: מטלטלי שביק אבון גבך. והיה בעל חוב של אצינו מסולק ממנו שאין לנו קרקע והמעות לא היה לך ליתן דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב ועתה גם אתה אין לך לחזור עליו על האחריות לפי שאין לנו קרקע מאבינו: מגזי להו ארעא. כשתצוהו היתומים יפרע להן קרקע

בדמי המעות והדר גבי מנייהו בשביל אחריות אציהם ולא מנא למימר לא ירשנו קרקע זה מאבינו אלא לקחתוהו במעות דאמר להו ע"י שעבוד חוב אציכס כזה לכס והרי היא לכס כירושת קרקע שלקח אציכס בחייו: ז"ת. של אהיה: חוזר וגובה אותה מהם. כאלו נפלה להם ממנה צירושיה: כל שדוסי. בשטר אחד. דבשני שטרות אין גוצין מלוי אלא א"כ לקח משמעון אותה שלקח מראובן באחרונה דמצי א"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשלקח את זו ואין זו בשעבודך דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: ראה מזה גובה ראה מזה גובה. וכדמסיים ואזיל דעון לוי משמעון ציונית ששעבוד בעל חוב עליה ולא שבק ציוניות משל ראובן אלא שמעון הלכך ראה לגבות משמעון עידיה גובה דאמר ליה אתה לקחת כל השדות ונכנסת תחת ראובן להשתעבד לחובי וכל זמן שאמנא משל ראובן אכלך כלום לא אטריח את לוי שהניח לי מקום לגבות ראה מלוי גובה כגון אם לא ימנא אלא שמעון משל ראובן אלא יצורית גובה ציונית מלוי דא"ל לקחת את שעבודי ציונית שדיני מוטל עליה. ואע"ג דאילו לקחה לוי לציוניות זו מראובן והניח אלאו יצורית לא היה יכול בעל חוב דראובן לחזור על לוי כדמתן [וגישן מח:] אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן יצורית התם הוא דראובן בעל חובו הוא ואמור רבנן מפני תקון העולם כל זמן שיש אלא בעל חובו כדי חובו לא יערוק לקוחות אצל כאן שמעון לאו בעל חובו הוא ואף עליו מכת טירפא הוא זכא:

בדמי המעות והדר גבי מנייהו בשביל אחריות אציהם ולא מנא למימר לא ירשנו קרקע זה מאבינו אלא לקחתוהו במעות דאמר להו ע"י שעבוד חוב אציכס כזה לכס והרי היא לכס כירושת קרקע שלקח אציכס בחייו: ז"ת. של אהיה: חוזר וגובה אותה מהם. כאלו נפלה להם ממנה צירושיה: כל שדוסי. בשטר אחד. דבשני שטרות אין גוצין מלוי אלא א"כ לקח משמעון אותה שלקח מראובן באחרונה דמצי א"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשלקח את זו ואין זו בשעבודך דאין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין: ראה מזה גובה ראה מזה גובה. וכדמסיים ואזיל דעון לוי משמעון ציונית ששעבוד בעל חוב עליה ולא שבק ציוניות משל ראובן אלא שמעון הלכך ראה לגבות משמעון עידיה גובה דאמר ליה אתה לקחת כל השדות ונכנסת תחת ראובן להשתעבד לחובי וכל זמן שאמנא משל ראובן אכלך כלום לא אטריח את לוי שהניח לי מקום לגבות ראה מלוי גובה כגון אם לא ימנא אלא שמעון משל ראובן אלא יצורית גובה ציונית מלוי דא"ל לקחת את שעבודי ציונית שדיני מוטל עליה. ואע"ג דאילו לקחה לוי לציוניות זו מראובן והניח אלאו יצורית לא היה יכול בעל חוב דראובן לחזור על לוי כדמתן [וגישן מח:] אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ואפי' הן יצורית התם הוא דראובן בעל חובו הוא ואמור רבנן מפני תקון העולם כל זמן שיש אלא בעל חובו כדי חובו לא יערוק לקוחות אצל כאן שמעון לאו בעל חובו הוא ואף עליו מכת טירפא הוא זכא:

ולא נהירא לרבי דמצי שמעון למימר ליה מ"ט אמור רבנן אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש שם בני חורין ואפי' הן יצורית משום תקנה דלוקח ראשון אלא בהך תקנתא לא ניחא לי כדרכא צפ"ק דצ"ק (דף סג) הלכך מצי לפרש בשני שטרות וציומר. מ"ר. ולי נראה כפירוש הקונטרס דדוקא בשטר א' אצל בשני שטרות ולקח שמעון יצורית באחרונה ולוי לקח משמעון אותה שלפני אחרונה אינו יכול לגבות מלוי דא"ל להכי טרחי חבני ארעא דלא חזיא למיקס קמך דודאי אם היו כולם ציד שמעון האחרונה שהיא יצורית היה מגבה לו וכן אם לקח שמעון עידיה באחרונה ולקח לוי אותה עידיה אינו יכול לגבות מלוי אותה עידיה מהאי טעמא דלהכי טרחי חבני ארעא דלא חזיא לך דודאי אם היו כולם ציד שמעון הציוניות והיצוריות שלקח לפני האחרונה שהיא עידיה היה מגבה לו והיה הרשות צידו כדמפרש טעמא דצ"ק (שם) וכן אם זנן לוי ציוניות ושבק ציונית יכול לומר הנחתי לך מקום לגבות ממנו אע"פ שלקח שמעון בשני שטרות ומייהו יתכן להיות ראה מזה גובה ראה מזה גובה אפי' בשני שטרות ואע"פ שלקח לוי משמעון אותה שלפני האחרונה צעין שהאחרונה עידיה והראשונה שלקח לוי ציונית ולא שבק ציוניות דכוותה ולא מצי למימר השתא טרחי חבני ארעא דלא חזיא לך: רצצה מזה גובה רצה מזה גובה. ואע"ג דאמרין אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפי' הן יצורית הכא שאני דליכא בני חורין כלל וכולהו משועבדים יניהו שהרי זה הצי"ח בא מכת ראובן:

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

צב.

זקפו במלוה לא מצי אמרי צני ראובן לשמעון מידו דחשצינן הך מעות כאילו הן מונחין צידו במשכון תחת השדה אם יטרפוה ממנו וא"כ אחי שפיר דנקט באחריות דשלא באחריות אין חילוק בין זקפו ללא זקפו ואפי' אם ת"ל דזקפו לאו דווקא ולא נקט זקפו אלא משום לומר שנתקיים המכר דכל זמן דעייל ונפיק אזוי אין המכר קיים וכשזקופו עליו במלוה תו לא עייל ונפיק אזוי ולא הוה צריך למימר אלא ונתקיים המכר ותו לא אפי"ה אומר רבי דלצטרריך למינקט באחריות דאי שלא באחריות לא הוה שמעינן מינה אלא מאי דשמעינן ממתני' דמה שאין הלוקח רשאי לתת המעות לצ"ח מתני' היא

בפ' הכותב (לעיל פד.) ר"ע אומר אין מרחמין צדין אלא יתנו ליורשים שכולן צריכין שצוה ואין היורשים צריכין שצוה אכל השתא קמ"ל אע"פ שהוא מנוחק צה וס"ד יעכסם לעצמו תחת אחריות שאצינן חייב אפי' הכי לא יעכסם דמטלטלי דיתמי יניהו ועוד נראה לרבי דוקפן במלוה דווקא דאי לאו הכי מאי קאמר דינא הוא דאמרי ליה צני ראובן לשמעון מטלטלי שבק אצינו גבך עד כאן לא קאמר ר"ע יתנו ליורשים אלא משום דכולן צריכין שצוה ואין היורשים צריכין שצוה הא אי אחרים נמי לא הוו צריכין שצוה משמע דמודה שיתנו לאחרים והכא האי לוקח מאי שצוה צריך הא ליכא למימר הכא שמה התפיסו צררי דכל זמן שמעות המקח צידו עדיין למה יתפיסו אחרים תמחיהם הלכך נקט זקפו במלוה דהואיל וזקפו במלוה איכא למחיש טפי שמה התפיסו צררי שיעכב אם יטרפוה ממנו דהך מלוה ישאל ממנו כל שעה שירצה שיחזוב עליו שטר מלוה אכל לא זקפו ליכא למיחש לשמא התפיסו צררי וליכא שצוה והואיל וכן לא מנא יתמי למימר ליה ולא מידו. מ"ר. ותימה הואיל ולא זקפו ליכא למיחש לצררי א"כ למאן דמפרש טעמא בערכין פרק שום היתומים (דף כג.) דאין מוקקין לנכסי יתומים קטנים אא"כ רצית אוכלת בהן משום צררי משכחת לה דמוקקין כמו ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ולא זקפו עליו במלוה ומת ושלם שמעון המעות ליתומים ואח"כ נמאלת שאינה שלו הרי עכשיו חוזר על היתומים ומוקקין הואיל ולא חיישינן לצררי ואמר לי רבי נהי דציתומים גדולים לא הוה חיישינן לצררי כה"ג ציתומים קטנים חיישינן טפי: ופייסייה בוזוי. אומר רבי דרצותא הוא לא מצעיא היכא דלא פייסיה דאינו יכול לעכב המעות אלא אפי' פייסיה דסד"א הרי פרע חוב שזהו וסילק בעל חוב זה מעליהן קא ממנע לן דאפי"ה אמרי ליה אן מטלטלין כו': אי פיקח אידיך מגזי דהו גיחציייהו וכו'. מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמרי' לעיל בפרק הכותב (דף פו.) דדינו דבעל חוב בוזוי היכא דלית ליה זוזי מ"מ אם הפסיד הלוה בפק לא יתן לו זוזי כגון הכא דמצי מגזי להו קרקע ואינו עושה שלא כדין: **ראובן שמכר ב"ר שדותיו לשמעון**. פי' בקונטרס בשטר אחד דבשני שטרות לא אמרי' ראה מזה גובה ראה מזה גובה משום דאינו יכול לגבות מלוי אא"כ לקח משמעון אותה שקנה באחרונה מראובן דאי לקח אחת ממותן שלפני האחרונה לא גבי בעל חוב מלוי דא"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשקנה את שלי מראובן ומעשה שקנאה שמעון נסתלק שיעבודך ונשאר שיעבודך על הנותרות

מלוה אכל לא זקפו ליכא למיחש לשמא התפיסו צררי וליכא שצוה והואיל וכן לא מנא יתמי למימר ליה ולא מידו. מ"ר. ותימה הואיל ולא זקפו ליכא למיחש לצררי א"כ למאן דמפרש טעמא בערכין פרק שום היתומים (דף כג.) דאין מוקקין לנכסי יתומים קטנים אא"כ רצית אוכלת בהן משום צררי משכחת לה דמוקקין כמו ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ולא זקפו עליו במלוה ומת ושלם שמעון המעות ליתומים ואח"כ נמאלת שאינה שלו הרי עכשיו חוזר על היתומים ומוקקין הואיל ולא חיישינן לצררי ואמר לי רבי נהי דציתומים גדולים לא הוה חיישינן לצררי כה"ג ציתומים קטנים חיישינן טפי: ופייסייה בוזוי. אומר רבי דרצותא הוא לא מצעיא היכא דלא פייסיה דאינו יכול לעכב המעות אלא אפי' פייסיה דסד"א הרי פרע חוב שזהו וסילק בעל חוב זה מעליהן קא ממנע לן דאפי"ה אמרי ליה אן מטלטלין כו': **אי פיקח אידיך מגזי דהו גיחציייהו וכו'**. מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמרי' לעיל בפרק הכותב (דף פו.) דדינו דבעל חוב בוזוי היכא דלית ליה זוזי מ"מ אם הפסיד הלוה בפק לא יתן לו זוזי כגון הכא דמצי מגזי להו קרקע ואינו עושה שלא כדין: **ראובן שמכר ב"ר שדותיו לשמעון**. פי' בקונטרס בשטר אחד דבשני שטרות לא אמרי' ראה מזה גובה ראה מזה גובה משום דאינו יכול לגבות מלוי אא"כ לקח משמעון אותה שקנה באחרונה מראובן דאי לקח אחת ממותן שלפני האחרונה לא גבי בעל חוב מלוי דא"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשקנה את שלי מראובן ומעשה שקנאה שמעון נסתלק שיעבודך ונשאר שיעבודך על הנותרות

ולא נהירא לרבי דמצי שמעון למימר ליה מ"ט אמור רבנן אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש שם בני חורין ואפי' הן יצורית משום תקנה דלוקח ראשון אלא בהך תקנתא לא ניחא לי כדרכא צפ"ק דצ"ק (דף סג) הלכך מצי לפרש בשני שטרות וציומר. מ"ר. ולי נראה כפירוש הקונטרס דדוקא בשטר א' אצל בשני שטרות ולקח שמעון יצורית באחרונה ולוי לקח משמעון אותה שלפני אחרונה אינו יכול לגבות מלוי דא"ל להכי טרחי חבני ארעא דלא חזיא למיקס קמך דודאי אם היו כולם ציד שמעון האחרונה שהיא יצורית היה מגבה לו וכן אם לקח שמעון עידיה באחרונה ולקח לוי אותה עידיה אינו יכול לגבות מלוי אותה עידיה מהאי טעמא דלהכי טרחי חבני ארעא דלא חזיא לך דודאי אם היו כולם ציד שמעון הציוניות והיצוריות שלקח לפני האחרונה שהיא עידיה היה מגבה לו והיה הרשות צידו כדמפרש טעמא דצ"ק (שם) וכן אם זנן לוי ציוניות ושבק ציונית יכול לומר הנחתי לך מקום לגבות ממנו אע"פ שלקח שמעון בשני שטרות ומייהו יתכן להיות ראה מזה גובה ראה מזה גובה אפי' בשני שטרות ואע"פ שלקח לוי משמעון אותה שלפני האחרונה צעין שהאחרונה עידיה והראשונה שלקח לוי ציונית ולא שבק ציוניות דכוותה ולא מצי למימר השתא טרחי חבני ארעא דלא חזיא לך: **רצצה** מזה גובה רצה מזה גובה. ואע"ג דאמרין אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפי' הן יצורית הכא שאני דליכא בני חורין כלל וכולהו משועבדים יניהו שהרי זה הצי"ח בא מכת ראובן:

עין משפט ור מוצה

י ד א ב מיי פ"ט מהל' מכירה הל' י סמג לאון קפ טו"ש"ע ח"מ סי' רכו סעיף ג:
ב ו ג ד מיי פ"ט מהל' מלוה ולוה הל' י סמג עשין דז טור ח"מ סימן קא:
ב ו ה מיי שם הל' ט סמג שם טו"ש"ע ח"מ סי' קו סעיף א:
ו ז ו מיי פ"ט מהל' מלוה ולוה הל' ג סמג עשין דז טו"ש"ע שם סי' קט סעיף א:

תוספות ר"ד

זה לאחר באחריות ובא בי"ח דראובן וטורפה ממנו היה שמעון מפצחו ועל ראובן לא יוכל לחזור שחיי שלא באחריות לקחה ממנו כך כשמכרה ראובן עצמו יפצה לו: אי"ל רבא נהי דאחריות דעלמא קבלי' עליה אחריות דנפשיה מי קביל עלייהו פי' כל העוררים עליו שלא מחמתו קבל עליו אבל ערעור הבא לו מחמתו לא קבל עליו ומודה רבא בראובן שררש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות וחזר ומכרה לראובן באחריות ואחא בי"ח דיעקב וקטריף לה מניה אמר רמב"ח ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקפן עליו במלוה פי' שלא נתן לו שמעון דמי השדה אלא כתב לו שט"ח עליהן ומת ראובן ואחא בי"ח דראובן וקטריף לה משמעון ופייסיה בוזוי דינא הוא דאמרי בני ראובן לשמעון אנן מטלטלי שביק אבון גבך ומטלטלי דיתמיין לבי"ח דאמרי רבא רבא ואי פיקח הוא שמעון מגבי ליי גיחלי' והדר גבי מנייהו מדר"ג דארי"ג אביב"א יתומים שגבבו קרקע בחוב אביהם בי"ח גובה אותה מזה פי' כיון דהוה משעבדא לאבובון כאילו ובגז ממרא אבל השתא תיקון דמטלטלי דיתמי משתעבדי לבי"ח ואע"ג דקי"ל דהיכא דאית ליי זוזי ללוה לא מצי לסלוקי לבי"ח בקרקע הכא שאני משום דא"ל אמאי פטוריהו נפשייכו מלשלומי משום דלית לכו קרקע אנא עבידנא מילתא דתהני לכו ותו דאמרי' להו האי ארעא משעבדא לדידכו ומשעבדא נמי לדידי מר"ג: אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בי"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ול"א אלא דובן ציונית אבל ובין יצבורית ועידית לא